

1511323-06.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Erica Matos Teixeira Lima Siqueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... o réu acabou confessando que praticava roubos, auxiliando os comparsas, mas que não anunciava o roubo, apenas ajudava, dando a segurança, fazendo cobertura, que não utilizava armas, mas que havia armas nos roubos. Disse, ainda, que realizou acompanhamento da rede social do réu, e havia inclusive uma foto de seu filho na motocicleta utilizada no crime. A testemunha de Defesa, Clayton ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 1-109, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11-21279014, São Paulo-SP - E-mail: sp7cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1511323-06.2022.8.26.0050

SBNMF

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2096831/2022 - 36º D.P. VILA MARIANA, 17975768 - 36º D.P. VILA MARIANA, 738666/22/020 - 36º D.P. VILA MARIANA, 2096831 - 36º D.P. VILA MARIANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AUTOR 2 - DESCONHECIDO e outro

Vítima:

ÁTILA CUNHA PONTES e outro

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 20/07/2022, às 15h30, pelo meio previsto no Comunicado CG nº 284/2020 e conforme Provimento CSM nº 2.651/2022, com utilização da plataforma Microsoft Teams, nesta cidade de São Paulo e Comarca de São Paulo, na sala virtual de audiências da 7ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. ERICA MATOS TEIXEIRA LIMA SIQUEIRA, comigo Assistente Judiciária ao final assinada, compareceram o representante do Ministério Público Dr. JOSÉ REINALDO GUIMARÃES CARNEIRO e o réu CAUÊ CAETANO BRANDÃO NEVES, acompanhado de seu defensor constituído, Dr. FELIPE AUGUSTO ALVES GUSMATTI (OAB/SP nº 404.408), e de seu defensor constituído apud acta, Dr. JORGE FELIPE OLIVEIRA DA SILVA (OAB/SP nº 401.669). Presentes, ainda, as vítimas CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO RIBEIRO JÚNIOR e ETHAN CUNHA PONTES (registrado civilmente como ÁTILA CUNHA

PONTES), as testemunhas policiais civis RAFAEL BUSTAMANTE CADENA e PAULO HENRIQUE DA CUNHA GUEDES CURY e as testemunhas de defesa CLAYTON FERREIRA SILVA e GIOVANNI LUCAS ALVES DE OLIVEIRA. Ausente a testemunha RENATA CAETANO DA SILVA, devidamente intimada, conforme certidão à fl. 163.

A MM. Juíza de Direito declarou instalada a audiência virtual nos autos do processo criminal em epígrafe, com as formalidades legais, e o réu CAUÊ CAETANO BRANDÃO NEVES, preso no CDP de Mauá, foi posicionado para reconhecimento, nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal e do item 6 do Comunicado CG nº 317/2020, identificado com placa ostentando o número "1", ao lado de outros dois detentos, estes posicionados com placas ostentando os números "2" e "3", não havendo oposição de qualquer das partes à realização da presente audiência de forma remota.

Em seguida, foram ouvidas as pessoas abaixo indicadas e qualificadas, cujos depoimentos/declarações foram colhidos por meio audiovisual, pelo sistema de captação de áudio e vídeo do Microsoft Teams:

Vítima: CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO RIBEIRO JÚNIOR, Brasileiro, Comunicador Visual, RG 67.303.595, CPF 142.590.407-66, pai CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO RIBEIRO JÚNIOR, mãe ELIZABETH ROCHA DOS SANTOS, nascido em 15/09/1993, natural de Niterói - RJ, com endereço à Rua Capitão Macedo, 60, Apto. 91, Tel. (21) 99706-9752, Vila Clementino, CEP 04021-020, São Paulo - SP;

Vítima: ETHAN CUNHA PONTES (nome de registro civil: ÁTILA CUNHA PONTES), Comunicador Visual, RG 67.303.578-5 (SSP/SP), CPF 121.794.627-60, pai JORGE ANTÔNIO LOURENÇO PONTES, mãe ROSE MARY CARNEIRO DA CUNHA PONTES, nascido em 05/10/1988, natural de São Gonçalo - RJ, com endereço à Rua Capitão Macedo, 60, Apto. 91, Tel. (21) 96487-2380, Vila Clementino, CEP 04021-020, São Paulo - SP;

Testemunha: RAFAEL BUSTAMANTE CADENA, Policial Civil, CPF 343.600.828-19, RG 28.310.891, com endereço à Rua Tutoia, 921, 36º Distrito Policial, Vila Mariana, CEP 04007-005, São Paulo - SP;

Testemunha: CLAYTON FERREIRA SILVA, RG 36.235.967-2, com endereço à Rua Mucuri, 15, Vila Guarani (zona Sul), CEP 04313-050, São Paulo - SP, e

Testemunha: GIOVANNI LUCAS ALVES DE OLIVEIRA, com endereço à Rua Professor Antônio Ferreira de Almeida Júnior, 6, Vila Guarani (zona Sul), CEP 04314-150, São Paulo - SP.

Na sequência, pelas partes foi dito que desistiam da oitiva das demais testemunhas arroladas (policial civil PAULO HENRIQUE DA CUNHA GUEDES CURY, presente, e testemunha de defesa RENATA CAETANO DA SILVA, ausente), o que foi homologado pelo Juízo.

Em seguida, o réu abaixo qualificado foi interrogado, também pelo sistema de gravação de áudio e vídeo do Microsoft Teams, sendo a ele dada a oportunidade de se entrevistar reservadamente com seus defensores constituídos antes da realização do ato:

Réu: CAUÊ CAETANO BRANDÃO NEVES, Solteiro, Entregador, RG 39.486.927-8, CPF 405.009.828-80, pai ANDERSON BRANDÃO NEVES, mãe RENATA CAETANO DA SILVA, nascido em 30/08/1997. Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de Mauá - Av. Papa João XXIII, S/N, Fazenda do Sertão, Tel. (11) 4544-1038 - CEP 09370-800, Mauá - SP. Endereço: Rua Adriano Teixeira, 57, Vila Guarani, São Paulo - SP.

Indagado às partes sobre eventuais diligências nos termos do artigo 402 do CPP, nada foi requerido. Diante disso, pela MM. Juíza de Direito foi declarada encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais.

Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juíza, requeiro que minhas alegações finais sejam gravadas por meio audiovisual.

Dada a palavra à Defesa constituída do réu, pelo Dr. Jorge foi dito: MM. Juíza, também requeiro que minhas alegações finais sejam gravadas por meio audiovisual.

Por fim, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte sentença: Vistos. CAUÊ CAETANO BRANDÃO NEVES, qualificado a fls. 21/22, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes em concurso formal de crimes, na forma do artigo 70, caput, também do Código Penal, porque na tarde de 2 de abril de 2022, por volta das 13h50min, na Rua Marselhesa nº 67, Vila Mariana, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, dois aparelhos celulares da marca Apple, modelo 11 Iphone Pro Max, avaliados no total de R\$ 17.400,00, bem como documentos pessoais e cartões bancários, de propriedade das vítimas Carlos Augusto Nascimento Ribeiro Junior e Átila Cunha Pontes (Ethan Pontes). Segundo restou apurado, o denunciado e seu comparsa não identificado transitavam pelo bairro da Vila Mariana em duas motocicletas, em busca de vítimas para roubarem. Na oportunidade, Cauê conduzia a motocicleta marca Honda, modelo CG 160 Start, cor vermelha, placa EXZ-0849. Com o propósito de não levantarem suspeitas, cada um carregava em suas costas uma mochila tipicamente utilizada por entregadores de aplicativo. Assim que passaram pelo local dos fatos, avistaram as vítimas caminhando pela calçada e resolveram roubá-las. Em seguida, se aproximaram, pararam as motocicletas em frente aos ofendidos, desceram e anunciaram o crime de roubo, enquanto o agente não identificado apontava a arma de fogo na direção delas. Com as vítimas rendidas, Cauê se aproximou de Carlos e disse: "perdeu passa o celular, não é porque você é grandão que vai conseguir alguma coisa, vai levar uns 'tecos'". Com medo, Carlos entregou ao denunciado o seu aparelho celular inicialmente descrito. Concomitantemente, o comparsa não qualificado, portando a arma de fogo, se aproximou de Átila e disse: "passa, passa". Temendo por sua vida, o ofendido também entregou seu aparelho celular acima descrito. Dentro das "capinhas" dos aparelhos celulares das vítimas estavam os documentos pessoais e cartões bancários subtraídos. Após a consumação do crime, Cauê gritou para as vítimas: "não faça gracinha, volta de onde veio, senão vai tomar 'teco'". Em seguida, o denunciado e seu comparsa retornaram para suas respectivas motocicletas e empreenderam fuga do local. Posteriormente, as vítimas comunicaram os fatos à Polícia Civil, através da lavratura de Boletins de Ocorrência Eletrônicos, viabilizando o início das investigações. Consta ainda da peça acusatória que durante as investigações, a dd. Autoridade Policial apurou que havia outros inquéritos policiais e processos criminais envolvendo três indivíduos que cometiam roubos na mesma região dos fatos. Com o cruzamento das informações dos supramencionados autos, apurou-se que um dos criminosos utilizava a motocicleta Honda, modelo CG 160 Start, cor vermelha, placa EXZ-0849, de propriedade de Cauê. Como resultado, foram requeridos, deferidos e cumpridos Mandados de Busca e Apreensão e de Prisão Temporária em desfavor do denunciado. Durante o cumprimento das medidas, a supracitada motocicleta foi encontrada na sua residência. O denunciado foi conduzido ao Distrito Policial e submetido a reconhecimento pessoal, ocasião em que a vítima Carlos o reconheceu, sem sombra de dúvidas, como um dos autores do crime de roubo. Interrogado na Delegacia de Polícia, CAUÊ confessou a autoria do crime. A denúncia foi recebida (fls. 92/95) e decretou-se a prisão preventiva do denunciado, expedindo-se mandado de prisão (fl. 103), devidamente cumprido (fl. 112). Foi designada a realização da audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 20 de julho de 2022, sem prejuízo da citação pessoal do acusado e da apresentação de defesa escrita (fl. 95). O réu foi citado (fl. 137) e ofertou resposta à acusação (fls. 124/133). Proferida decisão às fls. 156/157, ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 397, do Código de Processo Penal, afastou-se a absolvição sumária. O réu formulou pedido para qua

a audiência fosse realizada na modalidade presencial (fl. 132). Indeferido o pedido (fls. 149/150), com fulcro no item 6 do Comunicado CG nº 317/2020 e no artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022. Na audiência de instrução foram ouvidos as vítimas, 4 (quatro) testemunhas (rol fls. 05 e 133) e o réu foi interrogado. Em alegações orais, pela representante do Ministério Público foi requerida a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, considerando demonstrada a materialidade e a autoria do delito imputado. Na dosimetria, requereu a aplicação do concurso formal de delitos e regime inicial fechado. Por outro lado, pela Defesa foi requerida a absolvição do réu, diante da insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da confissão em solo policial, afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, aumento no mínimo pelo concurso de pessoas e o afastamento do concurso formal de crimes e regime inicial semiaberto. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas. Não existindo arguições preliminares a serem apreciadas, passo a conhecer seu mérito. A ação penal é procedente. É certo que a autoria e a materialidade dos delitos restaram demonstradas na prova oral e documental anexada aos autos, em especial, o auto de reconhecimento positivo (fls. 20), RDO nº 738666/2022 (fls. 10/12), RDO nº 738696/2022 (fls. 13/15), RDO nº AX5998-1/2022 (fls. 29/31), Relatórios de Investigação a fls. 32/33, 34/37, 31/39, 38/46 e 68/73 e mídia contendo as imagens do crime a fls. 74, depoimentos e declarações (fls. 16/19), bem como pela prova produzida sob o crivo do contraditório. De acordo com as declarações da vítima ETHAN PONTES (Átila Cunha Pontes) (fls. 16/17), em solo policial, este declarou que caminhava com seu amigo CARLOS pela Rua Marselhesa, quando repentinamente foram abordados por dois indivíduos, em motos distintas, que desembarcaram, se aproximaram, um deles em sua direção, armado, e outro em direção de Carlos e, mediante grave ameaça, exigiram que entregassem seus pertences. Que o indivíduo que veio em sua direção estava armado, com viseira aberta e o outro indivíduo, que se aproximou de CARLOS era muito ameaçador e agressivo. Que efetuou o registro pela delegacia eletrônica, assim como Carlos, e seu prejuízo foi de R\$ 8700,00. Que efetuou o rastreio de seu celular, obtendo a informação de que permaneceu por certo período nas proximidades do bairro do Jabaquara. Que consegue precisar que o indivíduo que o abordou estava em uma moto de cor preta e que o indivíduo que se aproximou de Carlos e os ameaçava estava em uma moto vermelha. Que em sala apropriada, onde se encontrava outros dois indivíduos, acredita que o de número 2 (CAUE CAETANO), se assemelhava ao que abordou Carlos, mas não pode afirmar sem dúvidas. Em juízo, a vítima ETHAN reconheceu o réu, como aquele que estava na Delegacia e foi reconhecido pelo seu amigo. Disse que na Delegacia, muito embora se recordasse da sobrançelha bem marcada do réu, ficou com medo de realizar o reconhecimento, pois o réu ficou mais próximo do seu amigo. Confirmou, no mais, toda a versão apresentada no inquérito. Disse que o indivíduo que mais se aproximou do seu amigo é que foi preso. Disse que um deles estava armado, sendo que arma era preta, com um tambor. Disse que fez o reconhecimento da motocicleta, pois ela tinha uma corrente na placa e uma caixa do ifood preta. Disse que os capacetes eram preto e cinza. De acordo com as declarações da vítima CARLOS AUGUSTO NASCIMENTO RIBEIRO JUNIOR (fls. 18/19), em solo policial, este declarou que caminhava com seu amigo pela Rua Marselhesa, que foram abordados por dois indivíduos, um deles armado, que exigiram que entregassem seus pertences. Que os dois indivíduos estavam com mochilas de entrega e, quanto ao indivíduo que o abordou, descreveu que não portava arma, que era violento e se aproximou com capacete com a viseira aberta, dizendo: "passa o celular, não é porque é grandão, vai levar uns teco". Que após o delito efetuou o registro pela delegacia eletrônica e dias depois foi contatado pelos policiais para que comparecesse para reconhecimento. Que, em sala apropriada, reconheceu, sem sombra de dúvidas, o indivíduo que se aproximou de sua pessoa, sem arma, e, mediante grave ameaça exigiu que entregasse seus pertences. Em juízo, a vítima Carlos confirmou a versão do inquérito. Disse que estava andando na rua com seus amigos, quando dois indivíduos se aproximaram, de motocicleta, e anunciaram o roubo, sendo que um deles portava uma arma de fogo. Disse que fez o reconhecimento na Delegacia de polícia, sendo que o réu foi colocado com mais duas pessoas. Que lembrou das sobrançelhas

marcadas do réu e o olhar, embora ele estivesse de capacete no momento do crime. Em juízo, reconheceu o réu como o autor do crime. Disse que demorou para realizar o reconhecimento pois faz muito tempo e não gostaria de se recordar do dia dos fatos. Disse que reconheceu a motocicleta na Delegacia, pois ela tinha uma corrente que cobria a placa. Disse que um dos capacetes era preto e o outro cinza. Os policiais civis PAULO HENRIQUE C.G. CURY (fls. 68/73) e RAFAEL BUSTAMANTE CADENA (fls. 68/73), relataram que ao tomarem conhecimento da ação delituosa diligenciaram ao local dos fatos e adquiriram imagens captadas por câmeras próximas que registraram o assalto. Trata-se de dois indivíduos utilizando mochilas do tipo bag para entregas de aplicativos cada um em uma moto, sendo uma vermelha e uma de cor escura, ambas da marca Honda, ao visualizarem as vítimas pararam e anunciaram o roubo mediante emprego de arma de fogo e subtraíram os celulares. Afirmaram, ainda, que após a prisão

de CAUÊ, identificado através de investigação anterior de diversos roubos na região da Vila Mariana e imediações praticados por supostos entregadores de aplicativos (Ifood, Rappi, Uber Eats, dentre outros) que vinham ocorrendo desde o ano de 2021. Que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência de CAUÊ, foi encontrado na garagem a motocicleta Honda, modelo 160 Start, vermelha, placa EXZ-0849 com um cadeado em cima da placa, bem como uma mochila do tipo bag de entregas preta com o logotipo do Ifood em branco, além de outros itens importantes para a investigação. Os policiais ouvidos em juízo confirmaram a versão do inquérito. O policial Rafael relatou que realizaram investigação e lograram êxito em localizar na residência do réu a motocicleta utilizada na empreitada criminoso, além de uma bag de ifood. Que a motocicleta estava com uma corrente cobrindo a placa, tal como informado e reconhecido pela vítima. Que o réu foi reconhecido pela vítima na Delegacia. Disse que o réu acabou confessando que praticava roubos, auxiliando os comparsas, mas que não anunciava o roubo, apenas ajudava, dando a segurança, fazendo cobertura, que não utilizava armas, mas que havia armas nos roubos. Disse, ainda, que realizou acompanhamento da rede social do réu, e havia inclusive uma foto de seu filho na motocicleta utilizada no crime. A testemunha de Defesa, Clayton Ferreira, nada soube informar sobre os fatos, servindo apenas para comprovar os bons antecedentes do réu. Disse que é empregador do réu e não soube confirmar se na data dos fatos o réu estava trabalhando. Que o réu trabalhava de entregador. A testemunha de Defesa, Giovanni Lucas, disse que é colega de trabalho do réu. Nada soube informar sobre os fatos. Também não soube precisar se na data dos fatos o réu estava trabalhando. No interrogatório policial, o réu CAUÊ CAETANO BRANDÃO NEVES (fl. 23), confessou a prática delitiva. Disse que era um dos dois indivíduos. Que na tarde dos fatos, um sábado, estava trabalhando no Bar do Mineiro, pegou uma entrega e no caminho, encontrou com um "menino na rua" que lhe disse: "vai vamos aí comigo". Quanto a quem era o "menino", reservou-se no direito ao silêncio. Que disse que "não ia pegar e que ia ficar na esquina". Que vieram para a Vila Mariana, em dois. Que estava com a moto vermelha, apreendida quando do cumprimento do mandado de busca e que estavam passando pela rua, viram dois homens caminhando, ocasião em que o menino lhe fez um sinal, mas parou na esquina, só para olhar, como fez outras duas vezes. Que o menino lhe disse: "vai, vem aqui", ocasião em que se aproximou e recolheu o celular de uma das vítimas. Que não estava armado. Que não disse nada para as vítimas. Que após o roubo deixou o celular com o menino, e recebeu a quantia de R\$ 400,00 (quatrocentos reais). Disse estar arrependido. Em Juízo, o réu CAUÊ preferiu ficar em silêncio. Ao final da instrução, está devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo, pois a prova colhida nos autos é robusta e confirma a ocorrência dos fatos da maneira descrita na denúncia, mormente pelo reconhecimento efetuado pela vítima Carlos e pelo depoimento dos policiais. Além disso, não há razão para descredibilizar seus depoimentos, todos harmônicos e coerentes entre si desde a fase inquisitiva, no sentido de que o réu e seu comparsa, não identificado, utilizando-se de mochilas do tipo bag para entregas de aplicativos, ao visualizarem as vítimas pararam e anunciaram o roubo, mediante emprego de arma de fogo, e subtraíram os celulares. No mais, não vislumbro qualquer indício de que os policiais, pretendam prejudicar o réu, acusando-o de crime tão

grave. A vítima CARLOS, reconheceu, sem sombra de dúvidas, que o réu era, de fato, o indivíduo que o abordou, se aproximando com capacete com a viseira aberta, quando pode bem visualizar o réu e suas sobranceiras marcantes, possibilitando o reconhecimento na Delegacia em Juízo, diga-se de passagem, de maneira cautelosa. E, ao contrário do que afirma a Defesa, o decreto condenatório não se sustenta única e exclusivamente no reconhecimento do réu, mas também nos elementos de prova colhidos ao longo do processo, notadamente a investigação, confirmada em juízo pelos policiais, no sentido de que a motocicleta utilizada para o cometimento do crime foi localizada em poder e na residência do réu. Tal veículo foi reconhecido pela vítima, com riqueza de detalhes, pois continha uma corrente na placa e uma bag de ifood. No mais, em solo policial, o réu confessou o crime, com riqueza de detalhes. Em juízo, fez uso do seu direito constitucional ao silêncio, mas que não invalida, sem dúvida, o quanto detalhado aos policiais no inquérito. Por tudo isso, fica clara a existência de todos os elementos subjetivos e objetivos do crime de roubo, inclusive a materialidade, como acima já mencionado. O crime é consumado, tal como narrado na denúncia, tendo em vista a inversão da posse da res pelo réu. Sobre o tema, importante consignar que a consumação do crime de roubo ocorre com a efetiva inversão da posse, independente dela ser mansa e pacífica ou desvigiada, conforme entendimento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de recurso repetitivo (STJ. 3ª Seção. REsp 1.499.050-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/10/2015). No caso em questão, houve a efetiva inversão da posse, tendo em vista que o réu se apropriou dos aparelhos celulares das vítimas, empreendendo fuga. A qualificadora do concurso de agentes restou demonstrada, o que se concluiu também pelas palavras das vítimas, que foram firmes ao narrarem que o réu e seu comparsa, não identificado, lhes abordaram e subtraíram os bens descritos, inclusive individualizaram com clareza as condutas de cada qual, verificada repartição de atos de execução a caracterizar participação equivalente e igualmente importante de ambos, incidindo causa de aumento. Neste sentido: "Quem emprega qualquer atividade para a realização do evento criminoso é considerado responsável pela totalidade dele, no pressuposto de que também as outras forças concorrentes entraram no âmbito de sua consciência e vontade." (RJDTCRIM 27/260); "Para que se configure o concurso de pessoas no delito de roubo, só é necessário que os agentes, além de consciente vontade para a ação conjunta, estejam presentes (no mínimo dois) no local do crime." (TJRS - 7ª Câmara Criminal - Apelação nº 70023081144 - Rel. Sylvio Baptista Neto - p. 31/03/2008). A arma de fogo, da mesma maneira, embora não localizada, teve a sua utilização confirmada pelo relato das vítimas de forma taxativa e inequívoca. Mesmo em face da não apreensão da arma, a narrativa das vítimas dando conta da sua utilização é suficiente para permitir o aumento da pena. Nesse sentido: "ROUBO MAJORADO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE - AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO OBJETO - PRESCINDIBILIDADE (STJ - HC 606493-RJ). A Terceira Seção do STJ "firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]" (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020). Rechaçadas as teses defensivas, a condenação é medida que se impõe. Caracterizado o crime de roubo, provada a autoria e a materialidade, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal à fixação da pena. Respeitado o sistema trifásico, na primeira fase da dosimetria, verifico que o réu é primário, portanto, não é possuidor de maus antecedentes (fls. 108/109 e 110/111), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea. Porém, deixo de reduzir a pena em 1/6 (um sexto), abaixo do mínimo legal, por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal, mantendo a pena no mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias- multa. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Na terceira fase, não há causa de diminuição. Por seu turno, em razão da incidência da causa de

aumento de pena prevista no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 157, do Código Penal, aumento em 1/3 (um terço) a pena então fixada, e obtenho o resultado de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa. Ainda, as penas serão aumentada em 2/3, haja vista ter sido o delito perpetrado mediante emprego de arma de fogo, circunstância essa que torna mais viável a chance de sucesso na ação delitiva e dificulta a reação dos ofendidos, além de ter atemorizado as vítimas, sendo necessária tal majoração. Obtenho, pois, a pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa. Destaca-se, por fim, que o réu praticou, mediante ação única, no mesmo contexto, dois crimes da mesma espécie que atingiram bens jurídicos de vítimas distintas, em evidente concurso formal de crimes, impondo-se o aumento das penas o que faço na fração de 1/6 em razão da quantidade de infrações penais em concurso (art. 70, caput, do Código Penal). Não há como acolher a tese defensiva de que o réu praticou apenas um delito, por ter abordado uma das vítimas apenas. É certo que os réus agiram em conjunto, cada um aderindo à conduta do outro. Penas definitivas em 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão. A pena pecuniária, utilizados os mesmos critérios, é fixada em 24 (vinte e quatro) dias-multa, unitariamente no mínimo legal. O crime praticado pelo acusado é grave e, analisadas as circunstâncias

em que ocorreu, ou seja, com concurso de agentes e emprego de arma de fogo, conclui-se ser o réu pessoa de personalidade perigosa, dada à delinquência, o que exige uma postura mais severa do Poder Judiciário. Com tais fundamentos, estabeleço o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e vedo a interposição de recurso em liberdade, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, não se justificando a soltura após a condenação, evidenciando que em liberdade certamente usará do mesmo expediente para prática dos mesmos delitos e não estará disponível para cumprimento da reprimenda, até porque tentou evadir-se quando da abordagem policial. Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento. A pena deve atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a justiça pública move contra CAUÊ CAETANO BRANDÃO NEVES, qualificado nos autos, e o CONDENO às penas de 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, fixados no mínimo legal, por incurso no artigo 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal. O réu respondeu preso a todo o processo e não se justificaria a soltura após a condenação. Assim, utilizados os mesmos fundamentos que ensejaram a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Nego, portanto, o apelo em liberdade, sem prejuízo da execução provisória da pena, salientando-se que subsistem os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado. Expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado pelo Convênio, se o caso. Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP). P. I. C. Publicada esta em audiência, cumpra-se, saindo as partes intimadas, inclusive quanto ao prazo recursal.

Indagado às partes se desejavam recorrer da sentença, pelo Dr. Promotor de Justiça foi manifestado NÃO haver interesse em recorrer, ao passo que pela Defesa do réu foi manifestado TER interesse em recorrer.

Ao final, pela MM. Juíza de Direito foi deliberado: recebo o recurso interposto pela Defesa, processando-se. Certifique-se o trânsito em julgado para o Ministério Público. Na sequência, expeça-se a guia de recolhimento provisória, encaminhando-se à Vara das Execuções Criminais competente. Com o eventual trânsito em julgado da condenação, comunique-se à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis, em

observância ao disposto no art. 15, inc. III, da Constituição Federal e no artigo 48 da Resolução TSE nº 23.669, de 14 de dezembro de 2021. Autorizo xerox. NADA MAIS. Não havendo óbice na utilização de sistema audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados pelo Microsoft Teams, acostados aos autos por meio de certidão lavrada após o presente termo de audiências. Lido e achado conforme, este termo de audiência vai devidamente assinado, digitalmente, pela MM. Juíza de Direito, consoante disposto no artigo 1.269 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Eu, Samantha Beatriz Natacci Margarido de Figueiredo Sá, Assistente Judiciária, digitei.

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.